

Німеччина: Шлях кримінально конфіскованих активів для України

Операційний підручник (лише завершені справи конфіскації)

Artem Radin

2026-02-22

! Строгий обзор

Цей документ обмежується **кримінальними справами з завершеною конфіскацією/відчуженням у Німеччині** (активи законно передані державі після кримінального провадження).

Виключено: активи лише заморожені/заблоковані за санкціями без фінального результату кримінальної конфіскації.

! Практична мета

Визначити, як Україна може законно отримати вартість від активів, вже конфіскованих Німеччиною в кримінальному провадженні, і що можна зробити негайно проти того, що потребує правових/політичних змін.

1. Хто насправді може подавати заяви (проста відповідь)

1.1. Чи може аналітичний центр подавати позови самостійно?

Зазвичай ні. Аналітичний центр зазвичай не має процесуальної правоздатності, якщо сам не є прямою потерпілою стороною/позивачем.

1.2. Хто має подавати замість нього? (Правоздатність)

Суб'єкт	Чи може подати позов на конфісковані кошти?	Типова роль
Уряд України (уповноважений орган)	Так, за наявності юридичної підстави	Основний публічний позивач
Українське міністерство/агентство	Так, якщо має мандат і зв'язок із потерпілим	Секторний позивач (держмайн/публічні кошти)
Українське ДП	Так, якщо пряма потерпіла сторона/власник	Корпоративний позивач
Приватна потерпіла сторона (українська особа/юрособа)	Так, якщо прямо зазнала шкоди	Індивідуальний/корпоративний позов про відшкодування
Німецький прокурор	Ні, не як представник України	Кримінальне переслідування, конфіскація <i>ex officio</i>
Аналітичний центр / дослідницька НГО	Зазвичай ні (окрім прямої потерпілої сторони)	Розробка справи, доказовий пакет, координація

1.3. Практична операційна модель для аналітичного центру

- Обрати кандидатські завершені справи та визначити юридично найсильнішого позивача.
- Підготувати доказовий дос'є та судовий меморандум (власність, трасування, шкода, правова теорія).
- Передати пакет документів уповноваженому позивачу та німецькому адвокату.
- Відстежувати строки, статус апеляцій та етап виконання та розподілу.
- Вести паралельний політичний трек для державного трансферу, де маршрут позивача слабкий.

2. «Механізм позову» — операційні кроки

2.1. Компетентний форум / орган

- Кримінальний суд для наказу про конфіскацію
- Прокуратура під час розслідування/переслідування
- Орган виконання для етапу розподілу/ліквідації
- Цивільний суд, якщо обрано окремий цивільний позов
- Федеральний проти земельного рівня залежить від юрисдикції прокуратури/суду та призначення активів у бюджетній системі

2.2. Механіка подання

- Письмове подання до компетентного суду/органу; структурована юридична заява
- Німецька мова (завірений переклад для іноземних документів)
- Представництво адвокатом, допущеним у Німеччині, сильно рекомендовано для ефективності
- Доставка через судові канали (електронне подання де дозволено)
- Судові/юридичні збори залежать від процедурного маршруту та вартості спору

2.3. Хронологія та точки рішення

1. Наказ про арешт у кримінальному розслідуванні
2. Обвинувальний акт та судовий розгляд
3. Наказ про конфіскацію
4. Апеляції/завершеність
5. Виконання та ліквідація
6. Рішення про розподіл (відшкодування потерпілим та/або державний бюджет)
7. Потенційний механізм трансферу до України

2.4. Типові перешкоди / захист

- Заперечення щодо належної процедури та пропорційності
- Права третіх осіб та конкуруючі позови на власність
- Невдалі трасування (багаторівневі структури, номінальні власники, офшорні ланцюги)
- Недостатній доказ прямого права потерпілої сторони
- Пропущені процедурні строки та формальні дефекти

3. Чекліст дій («Як діяти»)

3.1. Документи, які слід підготувати негайно

Доказовий пакет має довести власність, трасування, зв'язок із злочином та шкоду. Підготуйте:

- Меморандум про статус справи з підтвердженням фінального статусу конфіскації
- Пакет мандату позивача (повноваження + довіреність + доказ юридичної особи)
- Індекс доказів та таблиця ланцюжка зберігання
- Звіт про трасування активів (карта транзакцій + карта власності)
- Модель збитків (запитувана сума + додатки розрахунків)
- Німецькомовний комплект документів (заява + список додатків + завірені переклади)
- Трекер строків (усі статутні/процедурні дати)

3.2. Практичні критерії успіху

- Правильний позивач з доведеною правоздатністю
- Прямий зв'язок між конфіскованою вартістю та правом позивача
- Своєчасне подання з повним німецькомовним доказовим комплектом
- Постійний супровід виконання до фактичного перерахування коштів

4. Перевірені кейс-стаді (відображені у фреймворку)

i Висновки фреймворку

1. У Німеччині є робочий маршрут позову потерпілої сторони після фінальної конфіскації, але він технічно суворий та доказо-орієнтований.
2. Транскордонні трансфери до потерпілих груп зазвичай потребують другого рівня державної угоди після конфіскації.
3. Успішні моделі поєднують: фінальне відчуження + чіткий дизайн бенефіціара + механізм моніторингу трансферу.

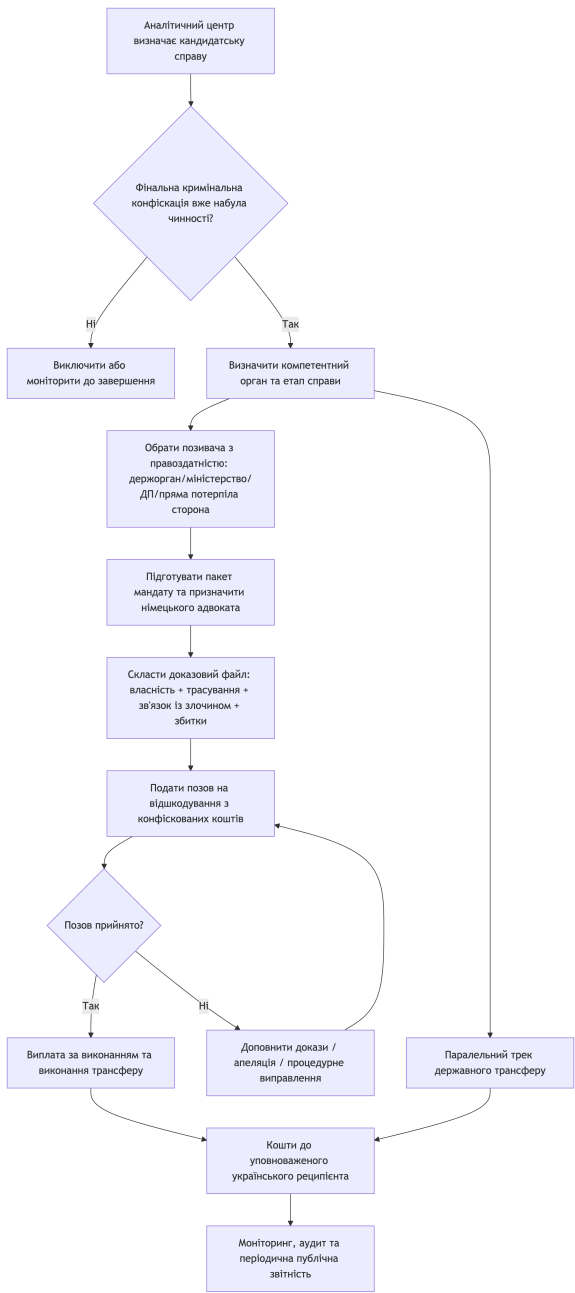
Справа	Правоздатність / Форум	Механізм	Результат	Урок
Німеччина (Cum-Ex) OLG Köln 3 Ws 58-59/23 (лип 2024)	Потерпілі податкові органи як позивачі; фаза кримінального виконання	Позови після повідомлення §459i; 6-місячне вікно; потрібне «дзеркальне» зв'язування §459h(2)	Суд підтверджує механізм; обмежує виплати при недостатньому зв'язуванні	Маршрут позивача працює; трасування/юридична кваліфікація — вузьке місце
США → Малайзія (1MDB)	Міністерство юстиції США MLARS провело відчуження; Малайзія як бенефіціар	Судовий позов про відчуження → рішення МЮ про репатріацію	41 дія з лип 2016; >\$1.7 млрд арештовано; ~\$1.4 млрд повернено (вкл. \$452 млн серп 2021, \$156 млн черв 2024) на рахунок 1MDB Asset Recovery Trust	Великі повернення потребують тривалої фази відчуження + виділеного каналу репатріації
ВБ → Нігерія (Ibori)	Британські прокурори відновили; Нігерія як потерпіла держава	Угода ВБ–Нігерія (9 бер 2021)	£4.2 млн повернено на проекти суспільної користі	Сама конфіскація не завершила трансфер; двостороння угода операціоналізувала призначення
Швейцарія → Нігерія (Abacha II)	Швейцарські органи після криміналу; Нігерія бенефіціар	Тристороння угода Швейцарія–Нігерія–Світовий банк 2017	~321 млн USD реституції з механізмами моніторингу	Архітектура моніторингу знижує ризик зловживань, розблоковує політичне/правове прийняття

Наслідок для Німеччина–Україна: Реалізуємо зараз: маршрут позивача/потерпілої сторони у завершених справах конфіскації (суворе доказове навантаження). Відсутнє для масштабу: рамкова угода про трансфер, що перетворює німецьку конфісковану вартість на структуроване спрямування до України. Найкращий історичний аналог: швейцарський/британський стиль постаconfіскаційної угоди про трансфер + гарантії.

Джерела: OLG Köln 3 Ws 58-59/23; DOJ 1MDB (черв 2024); ВБ–Нігерія (бер 2021); Швейцарія–Нігерія (груд 2017).

5. Порівняльні діаграми виконання

5.1. Діаграма: Німеччина → Україна (операційна модель аналітичного центру)



Шлях до України: як аналітичний центр підтримує позови щодо завершених німецьких конфіскацій